

1502309-80.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... "Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL 1. Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 Absolvição Descabimento Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavra do policial rodoviário federal corroborada pelos demais substratos probatórios Validade Precedentes Condenação mantida 2. Corrupção de menores Artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente Delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502309-80.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318751/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, JQ0511-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2318751 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES

Data da Audiência:

16/12/2022

Réu Preso

Em 16 de dezembro de 2022 às 09h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Fabiola Castilho Soffner. Presente o réu Gabriel dos Santos Fernandes. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Reginaldo Santos. Presentes as testemunhas Carlos Víctor Fachinelli Steffens e Patrick Simon Ribeiro. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e a testemunha Carlos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 3. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Patrick, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES, qualificado às fls. 25, foi denunciado, como incurso por duas vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, na forma do artigo 70, do Código Penal, porque, no dia 22 de novembro de 2022, por volta da 15h:40min, na Rua São Francisco de Assis, nº 100, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso de agentes e identidade de propósito com o adolescente André da Silva Martins e outro indivíduo não identificado, mediante violência, mantendo a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade, subtraíram em proveito comum, o veículo VW Gol, placas KOQ0977, avaliado em R\$ 10.000,00, e um telefone celular Samsung A10, avaliado em R\$ 600,00, em prejuízo de Reginaldo Santos, e pacotes de encomendas avaliados em R\$ 5.033,15, em prejuízo da empresa Loggi (fls. 63/65). Por fim, GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente André da Silva Martins, na ocasião com dezesseis anos de idade, com ele praticando infração penal (fls. 63/65). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 34/35). A denúncia foi oferecida (fls. 62) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 66/71). O réu foi citado (fls. 77), apresentou defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima Reginaldo Santos (gravação audiovisual) e a testemunha Carlos Víctor Fachinelli Steffens (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Gabriel dos Santos Fernandes (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Patrik Simon Ribeiro (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Carlos Víctor

Fachinelli Steffens (fls. 4/5 e 58) e Patrik Simon Ribeiro (fls. 6/7 e 51), a vítima Reginaldo Santos (fls. 9/10), o adolescente André da Silva Martins (fls. 8) e o réu Gabriel dos Santos Fernandes (fls. 11). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Gabriel, em debates, requereu a procedência parcial da ação, somente com relação ao crime de roubo e não ao de corrupção de menores, onde não foi observado o Tema nº 1.052 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e e da menoridade, o de crime único nos roubos, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, o regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de avaliação indireta (fls. 22/23). Laudo de exame de corpo de delito (réu Gabriel - fls. 47/48 - e adolescente André - fls. 49/50). Folha de antecedentes (fls. 32/33) e certidão (fls. 29/30). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de avaliação indireta (fls. 22/23), laudo de exame de corpo de delito (réu Gabriel - fls. 47/48 - e adolescente André - fls. 49/50) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Reginaldo Santos disse que: a) no dia 22 de novembro de 2022, eu fui vítima de roubo por três roubadores; b) eu não vi arma de fogo; c) foi levado o carro e o celular; d) o celular os policiais recuperaram e me devolveram; e) eu trabalhava para a empresa Loggi e foram subtraídos pacotes da empresa Loggi, mas eu apresentei as notas fiscais para a autoridade policial; f) acho que o valor é R\$ 5.000,00 e alguma coisa; g) eu estava com o meu carro para fazer a entrega das mercadorias; h) eu descii para entregar, não era aquele endereço, voltei no carro para ligar para a cliente, quando chegaram os dois, o Gabriel e o André; i) um deles segurou o meu braço e disseram que somente queriam a mercadoria e devolveriam o meu carro; j) o terceiro levou o meu carro; k) dois me levaram para o final da rua, mas começou a chamar a atenção e me levaram para um escadão; l) eles ficaram comigo por 30 a 40 minutos, o Gabriel ficou comigo e o André na esquina esperando o outro que levou o meu carro voltar; m) a polícia chegou a polícia e eles estavam comigo; n) eles estavam de cara limpa; o) o Gabriel tinha 1,75m, é negro, tem tatuagens no braço e mão e é magro; p) o André tem 1,75m, é magro, tem manchas no rosto e tatuagens; q) eu fiz o reconhecimento na Delegacia e no próprio local; r) na Delegacia somente foram colocados duas pessoas para eu reconhecer; s) o terceiro que levou o carro não foi pego; t) reconheço o nº 3 foi o que me abordou, tentou tirar o carro, ficou comigo no escadão e estava com o meu celular, no início ele foi agressivo (gravação audiovisual e fls. 9/10). A testemunha Carlos Victor Fachinelli Steffens, sob o crivo do contraditório, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) estávamos em três pessoas; c) o André é adolescente, mas ele passou para mim que era de maior, ele me falou que tinha 18 anos; d) não estávamos armados; e) o veículo com as mercadorias foi levado pelo Luís; f) o Luiz abordou a vítima; g) o Luiz deixou a vítima comigo enquanto ele foi descarregar as mercadorias; h) o André ficou olhando a rua para ver se chegava alguém; i) o celular da vítima estava comigo; j) eu pratiquei o roubo por dificuldade financeiro e a minha filha tem que tomar leite; k) estou muito arrependido, este lugar não é para ninguém, nem um cachorro da rua (gravação audiovisual e fls. 4/5 e 58). Por fim, o réu Gabriel dos Santos Fernandes, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) no dia 22 de novembro de 2022, eu atendi um ocorrência de roubo em andamento; b) a equipe estava abastecendo a viatura e chegou a informação de um roubo em andamento na Rua Francisco de Assis e Adilson Dias; c) na Rua Francisco de Assis não tinha nada, andamos 100 metros e na Adilson Dias o André entrou em um bar; d) no escadão vimos a vítima e o Gabriel; e) a vítima disse que era motorista e estava sendo roubada; f) o Gabriel disse que apenas estava segurando a vítima para o transbordo da mercadoria e apontou o André que estava no bar e foi reconhecido pela vítima; g) o celular da vítima estava com o Gabriel; h) o veículo não foi recuperado; i) enquanto a gente estava na Delegacia enviaram imagens do roubo onde deu para ver as

roupas dos roubadores, que coincidiam com as do réu e do adolescente, mas não deu para ver o terceiro roubador, porque quando se iniciou a gravação ele já estava dentro do carro; j) eu entreguei as imagens para o Delegado; k) acredito que o policial Patrick tem as mesmas informações que eu; l) não conhecia o acusado, porque enquanto ele ficou com o Gabriel, que foi abordado por mim, e o revistou, eu fui atrás do André no bar (gravação audiovisual e fls. 11). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de avaliação indireta (fls. 22/23), laudo de exame de corpo de delito (réu Gabriel - fls. 47/48 - e adolescente André - fls. 49/50), como também pelas declarações da vítima Reginaldo Santos (gravação audiovisual e fls. 9/10) e do adolescente André da Silva Martins (fls. 8), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, pelos depoimentos das testemunhas Carlos Víctor Fachinelli Steffens (gravação audiovisual e fls. 4/5 e 58) e Patrik Simon Ribeiro (fls. 6/7 e 51), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Gabriel dos Santos Fernandes (gravação audiovisual e fls. 11), foi comprovado que a vítima conduzia o seu veículo VW Gol, placas KQ0977, pela via pública, a fim de realizar entregas a serviço da empresa Loggi, quando foi interceptado pelo réu, o adolescente André e um indivíduo não identificado, que perguntaram sobre a mercadoria e o obrigaram a sair do carro, puxando-o pelos braços. Então, o indivíduo não identificado tomou a direção do veículo e se fugiu com as mercadorias, a fim de descarregá-la, enquanto o réu Gabriel e o adolescente André permaneceram em poder da vítima, primeiro no final da rua e depois em um escadão. NO entanto, populares notaram o roubo em andamento e avisaram a polícia. As testemunhas, que são policiais militares, foram ao local e detiveram o réu e adolescente restringindo a liberdade da vítima, que se deu entre 30 a 40 minutos. Reconheço que o crime foi praticado por três pessoas, quais sejam, o réu Gabriel, o adolescente André da Silva Martins e um indivíduo não identificado, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Igualmente, reconheço a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, porque a vítima ficou sob o poder dos roubadores por cerca de 30 a 40 minutos, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Contudo, não reconheço o concurso formal de crimes, entre os crimes de roubo, pois, neste caso concreto, não há prova cabal da ciência que de que o celular e o veículo pertenciam a vítima e não a empresa Loggi, ou seja, não foi comprovado o dolo de se apropriar de bens de vítimas diversas, tanto que a vítima Giliard foi categórica que os roubadores perguntavam da carga roubada, ou seja, não há provas da ciência de que os bens eram de diversas vítimas, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). De mais a mais, o roubo de diversas cargas serve para aumentar a pena base e não para caracterizar um roubo por produto, tanto que o sujeito passivo do crime de roubo é o proprietário da carga. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, basta a presença do adolescente na empreitada criminoso para a sua caracterização, não necessitando do resultado, que seria a efetiva corrupção ou facilitação da corrupção, pois, em última análise, a prática criminoso, por si só, corrompe ou facilita a corrupção de menores. Neste caso, a acusação comprovou a idade do adolescente com os documentos, inclusive com o relatório da Fundação Casa onde consta a idade do menor e se deve apresentar a documentação (fls. 92/102), onde há distinção do Tema nº 1.052 do Superior Tribunal de Justiça, caso contrário se a autoridade policial não observar o mencionado tema, a acusação ficaria impedida de comprovar a idade do menor durante a instrução, creio eu que não seja este o espírito do Tema nº 1.052 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido a jurisprudência e a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal. II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva

demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. III- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1378870/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 13/02/2014). "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. - O art. 557, § 1º - A -, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente no âmbito penal, prevê a possibilidade de se decidir monocraticamente, permitindo ao relator que dê provimento a recurso especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência desta Corte Superior. - O cabimento de agravo regimental contra o decisum singular afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade, diante da possibilidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado. - A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, o delito de corrupção de menores é formal, bastando que haja participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável. - Tendo sido a divergência jurisprudencial devidamente demonstrada, com a realização do indispensável confronto analítico, e anexada cópia integral dos arestos apontados como paradigmas, com as respectivas certidões, não há falar em violação à Súmula n. 291 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1067115/PR, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013). "Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL 1. Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 Absolvição Descabimento Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavra do policial rodoviário federal corroborada pelos demais substratos probatórios Validade Precedentes Condenação mantida 2. Corrupção de menores Artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente Delito de natureza formal Prescindível a prova da efetiva e posterior corrupção do menor Crime configurado apenas com a participação do imputável na empreitada criminosa juntamente com maior de 18 anos Precedentes Condenação mantida 3. Dosimetria penal e regime prisional inalterados RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Apelação nº 0002080-60.2010.8.26.0268 - Relator(a): Silmar Fernandes - Comarca: Itapeverica da Serra - Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 13/02/2014 - Data de registro: 17/02/2014 - Outros números: 20806020108260268). "Ementa: Apelações criminais. 1. Crime de roubo levado a efeito pelos réus em concurso com adolescente. Quadro probatório que desnuda a responsabilidade penal dos apelantes. Condenação bem decretada. Tentativa não configurada. 2. Penas bem dosadas e aplicadas, que não merecem reforma. 3. A detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a que alude o artigo 387, par. 2º, do Código de Processo Penal, somente tem cabimento quando o regime prisional é estabelecido única e exclusivamente em razão do quantum da pena. 4. O crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) é de natureza formal, pelo que para a sua consumação basta que o agente imputável pratique a infração penal com o adolescente ou o induza a praticá-la, mostrando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor com a conduta. Delito configurado na espécie. 5. Tal como postas as imputações na denúncia, a hipótese é de concurso formal entre os delitos de corrupção de menor e roubo majorado. 6. Recurso das defesas a que se nega provimento. Apelo do Ministério Público provido. (TJSP - 0000105-03.2013.8.26.0428 Apelação - Relator(a): Laerte Marrone de Castro Sampaio - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/02/2014 - Data de registro: 14/02/2014 - Outros números: 1050320138260428). Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Por fim, reconheço o concurso material de crimes de roubo e corrupção de menor, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado, contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gabriel dos Santos Fernandes, pela prática do crime de roubo, mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, contra as vítimas

Reginaldo Santos e empresa Loggi, em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal) com o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra o adolescente André da Silva Martins. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao crime de roubo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), aumento a pena em 1/6, porque foram subtraídas diversas mercadorias, o veículo e o celular, passando a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls. 29/30 e 33). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Reduzo a pena em 1/3 pela confissão do réu (gravação audiovisual e fls. 11) e pela sua menoridade (fls. 13 e 25), passando a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 7 dias-multa, mas a mantenho no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pois a pena não pode ser inferior ao mínimo legal nesta fase de dosimetria da pena, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento-a em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pois praticou o crime em concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (causas de aumento já reconhecidas acima), que a torno definitiva para o réu Gabriel dos Santos Fernandes. b) Em relação ao crime de corrupção de menor: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29/30 e 33). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Gabriel dos Santos Fernandes em 1 ano de reclusão. Outrossim, conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas do crime de roubo (5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa) e de corrupção de menores (1 ano de reclusão), totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, que a torno definitiva para o réu Gabriel. Outrossim, fixo o valor do dia-multa para o réu em 1/30 avos do salário mínimo, em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 26). O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea c, e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a oito anos e ele não ser reincidente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira fase de dosimetria da pena, além de ser roubo de carga praticado por três pessoas envolvendo adolescente e com restrição de liberdade da vítima (fls. 29/30 e 33). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES (R.G. nº 57.486.642/SP - filho de José Wilton Fernandes e Helaine dos Santos Bandeira - fls. 13, 20 e 25), pela prática do crime de roubo, mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, contra as vítimas Reginaldo Santos e empresa Loggi, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) com o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra o adolescente André da Silva Martins, a 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 34/35). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia

provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O réu manifestou o desejo de não recorrer. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.